

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 5

Auditoría simplificada del término de la relación laboral

Lista de revisión para comprobar un término antes de cerrarlo

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

6 preguntas antes de cerrar una relación laboral

Usa estas preguntas como filtro inicial. La causal determina la carta, el aviso, los pagos, las indemnizaciones y la evidencia: si la causal falla, todo lo demás queda en riesgo.

¿Qué causal corresponde a los hechos?

Se elige según los hechos reales, antes de decidir; nunca se construye después.

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Quién tomó la decisión?
- ¿Hay fuero o licencia médica?

¿La carta explica los hechos?

Citar el artículo no basta.

- Causal legal invocada
- Hechos en que se funda
- Estado de pago de cotizaciones, con comprobantes

¿Se cumplieron los plazos?

Cada actuación tiene su plazo.

- Carta y copia a la Inspección
- Aviso previo, si corresponde
- Finiquito a disposición

¿Están pagadas las cotizaciones?

Si no están pagadas íntegramente, el despido no pone término al contrato.

- Hasta el último día del mes anterior
- Comprobantes adjuntos a la carta

¿Qué pagos corresponden?

Dependen de la causal y de lo pendiente.

- Remuneraciones y horas extraordinarias
- Feriado pendiente y proporcional
- Indemnizaciones, si proceden

¿Qué evidencia respalda el cierre?

Debe permitir reconstruir el proceso completo.

- Antecedentes de los hechos
- Carta, envío y copia a la Inspección
- Finiquito firmado y ratificado

> **En juicio, el empleador no puede alegar hechos distintos de los señalados en la carta** (art. 454 N°1). Por eso la carta debe explicar los hechos y la empresa debe poder respaldarlos.

☐ Revisa el término antes de comunicarlo. Corregir después cuesta más: recargos, reajustes, intereses y multas.

Ficha de auditoría del término

Completa esta ficha con un caso real o simulado (usa datos ficticios en la práctica). Marca cada casilla solo si puedes demostrarla con un documento.

A. Datos del caso

Persona trabajadora (nombre ficticio o iniciales):

Cargo y área:

Tipo de contrato (indefinido, plazo fijo, obra o faena):

Fecha de inicio y fecha de separación:

Hechos que motivan el término

Describe qué ocurrió, sin calificarlo todavía:

B. Causal invocada

☐ Art. 159 N°1 · Mutuo acuerdo

☐ Art. 159 N°2 · Renuncia

☐ Art. 159 N°4 · Vencimiento del plazo

☐ Art. 159 N°5 · Conclusión de la obra o servicio

☐ Art. 159 N°6 · Caso fortuito o fuerza mayor

☐ Art. 160 N° _____ · Causal disciplinaria

☐ Art. 161 · Necesidades de la empresa

☐ Art. 161 · Desahucio (solo cargos que la ley permite)

C. Revisión de la causal

☐ La causal se eligió según hechos reales, antes de decidir

☐ Los hechos son concretos y verificables

☐ Si es art. 161: se funda en hechos objetivos de la organización, no en desempeño, conducta o relaciones personales

☐ Si es art. 161: la persona no tiene licencia médica

☐ Si hay fuero y la causal es art. 159 N°4 o 5 o art. 160: existe autorización judicial previa (desafuero)

☐ Si es plazo fijo: no se transformó en indefinido

☐ Si es renuncia o mutuo acuerdo: consta por escrito, firmada y ratificada ante ministro de fe o firmada electrónicamente en el sitio de la DT

¿Quién decidió el término y cuándo?

Antecedentes revisados para elegir la causal

Ficha de auditoría del término

D. Carta de término y aviso (art. 162)

☐ Es escrita y se entregó personalmente o por carta certificada al domicilio del contrato

☐ Indica la causal legal invocada

☐ Explica los hechos en que se funda

☐ Informa el estado de pago de las cotizaciones y adjunta los comprobantes

☐ Se entregó dentro de 3 días hábiles desde la separación (6 si es caso fortuito o fuerza mayor)

☐ Copia a la Inspección del Trabajo dentro del mismo plazo

☐ Si es art. 161: aviso con 30 días de anticipación o pago de la indemnización sustitutiva, indicando el monto total a pagar

☐ Indica si el finiquito será electrónico o presencial e informa que la vía electrónica es voluntaria

E. Cotizaciones previsionales

☐ Pagadas íntegramente hasta el último día del mes anterior al despido

☐ Si hay deuda: se pagará y se comunicará por carta certificada para convalidar el despido

F. Pagos del cierre

☐ Remuneraciones pendientes

☐ Horas extraordinarias

☐ Feriado pendiente (si tiene el año de servicio)

☐ Feriado proporcional por la fracción de año

☐ Indemnización sustitutiva del aviso previo (art. 161 sin aviso)

☐ Indemnización por años de servicio (art. 161 con un año o más): 30 días de la última remuneración por año y fracción superior a seis meses, con límite de 330 días

☐ Base de cálculo con tope de 90 UF (art. 172)

☐ Descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía (regla general en art. 161)

☐ Obra o faena de un mes o más: 2,5 días por mes trabajado y fracción superior a 15 días

☐ Otro pago pactado: _____

Observaciones sobre los pagos

_____

_____

_____

☐ En renuncia, mutuo acuerdo (salvo pacto), vencimiento del plazo y causales del art. 160 bien aplicadas no procede indemnización legal por años de servicio. Aun así, siempre se revisan remuneraciones pendientes y feriado.

Control de plazos del caso

Actuación	Plazo legal	Fecha límite del caso	¿Cumplido?
Carta de término	3 días hábiles desde la separación (6 si es fuerza mayor)		☐ Sí ☐ No
Copia a la Inspección del Trabajo	Dentro del mismo plazo de la carta		☐ Sí ☐ No
Aviso previo (art. 161)	30 días de anticipación o indemnización sustitutiva		☐ Sí ☐ No ☐ No aplica
Finiquito y pago a disposición	10 días hábiles desde la separación		☐ Sí ☐ No

Ficha de auditoría del término

G. Finiquito (art. 177)

☐ Otorgado y con pago a disposición dentro de 10 días hábiles desde la separación

☐ Consta por escrito

☐ Firmado y ratificado ante ministro de fe, o firmado electrónicamente en el sitio de la DT

☐ Si la persona rechazó la vía electrónica: se ofreció el finiquito presencial

☐ Pago en un solo acto al ratificar

☐ Si hay cuotas: pacto con intereses y reajustes, ratificado ante la Inspección del Trabajo

☐ Reservas de derechos registradas en el documento

Reservas formuladas por la persona

_____

_____

_____

H. Evidencia del cierre

☐ Contrato escrito y anexos firmados

☐ Registro de asistencia

☐ Liquidaciones de remuneraciones

☐ Comprobantes de pago de cotizaciones

☐ Antecedentes que respaldan los hechos de la causal

☐ Carta de término y comprobante de entrega o envío

☐ Copia de la carta enviada a la Inspección

☐ Término registrado en el sitio de la DT (fecha y causal)

☐ Finiquito firmado y ratificado

☐ Los documentos coinciden entre sí y con la realidad

Documentos faltantes

_____

_____

_____

> **El finiquito no reemplaza la evidencia previa:** no cubre lo reservado y no prueba por sí solo los hechos de la causal. La cadena documental completa es la que permite demostrar que el cierre se hizo bien.

Seguimiento después del cierre

☐ Término registrado en el sitio de la DT (fecha y causal)

☐ Cadena documental archivada y accesible

☐ Plazo de 60 días hábiles para demandar anotado en el calendario

☐ Responsable de responder un eventual reclamo ante la Inspección

¿Por qué conservar?

Los derechos del Código del Trabajo prescriben en 2 años desde que se hicieron exigibles y, en todo caso, las acciones de los actos y contratos prescriben en 6 meses desde la terminación de los servicios (art. 510). Mientras esos plazos estén abiertos, la empresa puede necesitar probar lo que hizo.

Ficha de auditoría del término

I. Semáforo de riesgo del cierre

☐ Bajo
La causal coincide con hechos documentados, la carta explica los hechos, las cotizaciones están pagadas, los plazos se cumplen y el finiquito está en preparación dentro de plazo.

☐ Medio
Hay omisiones corregibles: falta un comprobante, la carta es escueta, un pago pendiente sin calcular o documentos que no coinciden entre sí.

☐ Alto
Causal sin hechos que la respalden, art. 161 por desempeño o con licencia médica, fuero sin desafuero, cotizaciones impagas o plazos vencidos.

Fundamento del nivel de riesgo

_____

_____

_____

_____

Acción correctiva, responsable y plazo

_____

_____

_____

_____

Si el cierre se reclama

Situación	Consecuencia
Despido declarado injustificado, indebido o improcedente	Recargo sobre la indemnización por años de servicio: 30% (art. 161), 50% (art. 159), 80% (art. 160) y hasta 100% si se invocó el art. 160 sin motivo plausible (art. 168).
Cotizaciones impagas al despedir	El despido no pone término al contrato: se deben remuneraciones y cotizaciones hasta convalidarlo (art. 162).
Plazo para demandar	60 días hábiles desde la separación; se suspende con reclamo ante la Inspección, con un máximo de 90 días hábiles.

Conclusión

«El término de _____ por la causal _____ presenta riesgo _____ porque _____. Antes de cerrarlo debe _____.»

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 9 bis, 73, 159 a 177 (en especial 161, 162, 163, 168, 172 y 177) 454 N°1 y 510; Ley 19.728 (seguro de cesantía); Ley 21.361 (finiquito laboral electrónico); criterios de la Dirección del Trabajo vigentes a octubre de 2026.